Оферта на заключение договора об оказании услуг между СберМаркетом и Партнёром

Редакция от 12 сентября 2023

Дата подписания: 06 ноября 2023

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. *Акцепт Оферты* — полное и безоговорочное принятие Партнёром настоящей Оферты, совершённое в Личном кабинете на сайте: http://partner.sbermarket-mobile.ru;

1.2. *Верификация* — процедура проверки и подтверждения личных данных Партнёра на Портале и в Мобильном приложении;

1.3. *Данные СберМаркета* — данные об оказании услуг СберМаркетом и Партнёром и об осуществлении Сборки и Доставки Заказов.

1.4. *Договор* — договор оказания услуг между СберМаркетом и Партнёром;

1.5. *Заказ* — заказ Клиента на покупку товаров, в том числе на Сборку и Доставку, размещённый на Сервисе.

1.6. *ККТ* — контрольно-кассовая техника;

1.7. *Клиент* — любое лицо, обладающее дееспособностью и необходимыми полномочиями для совершения Заказа.

1.8. *Личный кабинет* — раздел Сайта http://partner.sbermarket-mobile.ru/, содержащий личные данные Партнёра;

1.9. *Магазин* — юридическое лицо или ИП, осуществляющие реализацию товара Клиентам Сервиса (под Магазином понимается в том числе ресторан);

1.10. *Мобильное приложение* — мобильное приложение «Shopper», позволяющее отслеживать статус сборки, доставки Заказа, оплаты Заказа, отмены Заказа в случае недоступности Клиента или его отказа принять Заказ, отмены части позиций в Заказе и пересчета стоимости Заказа с последующим возвратом Клиенту денежных средств в случае отказа Клиента от приемки части позиций в Заказе;

1.11. *Оферта* — настоящий документ «Оферта на заключение договора об оказании услуг между СберМаркетом и Партнёром», размещенный в сети Интернет по адресу: http://partner.sbermarket-mobile.ru/;

1.12. *Партнёр* — физическое лицо, с которым СберМаркет заключил Договор;

1.13. *Портал* — сайт http://partner.sbermarket-mobile.ru/, предназначенный для заключения Договора и управления отношениями между СберМаркетом и Партнёром;

1.14. *ПЭП* — простая электронная подпись, аналог собственноручной подписи, а именно: электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определённым лицом в соответствии с положениями Федерального Закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

1.15. *СберМаркет* — ООО «Инстамарт Сервис», ОГРН 1187746494980, ИНН 9705118142;

1.16. *Сервис* — совокупность интернет–сервиса СберМаркет, размещенного в сети Интернет на сайте www.sbermarket.ru, а также приложений для мобильных устройств — «СберМаркет: Доставка продуктов», размещенных на Интернет-ресурсах play.google.com и itunes.apple.com;

1.17. *Соглашение об использовании ПЭП* — документ, подписанный Партнёром, регламентирующий порядок использования ПЭП;

1.18. *Стороны* — СберМаркет и Партнёр;

1.19. *Чаевые* — денежные средства, перечисляемые Клиентом Партнёру в качестве добровольного поощрения Партнёра за качественно оказанные услуги.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. СберМаркет оказывает Партнёру агентские услуги по привлечению Клиентов для заключения Партнёром договоров об оказании услуг по сборке и/или доставке Заказов между Партнёром и Клиентами *(далее – Сборка, Доставка).* Услуги оказываются в том числе посредством предоставления Партнёру и Клиенту функционала Сервиса и Мобильного приложения для заключения договоров.

2.2. Партнёр оказывает СберМаркету услуги по продвижению Сервиса, поддержке его качества и доступности, в том числе:

a. обеспечивает соблюдение стандартов Сервиса, указанных в разделе 4 Договора, при осуществлении Сборки и/или Доставки с целью продвижения Сервиса;

b. выполняет Сборку и Доставку в брендированной одежде СберМаркета в порядке, указанном в Приложении №1;

c. осуществляет размещение рекламных материалов на транспортном средстве в порядке, указанном в Приложении №1;

d. осуществляет привлечение для СберМаркета новых Партнёров;

e. осуществляет ознакомление Клиентов с новинками производителей товаров, представленных в Сервисе, в рамках маркетинговых кампаний по продвижению таких товаров через Сервис (вложение

бесплатных образцов в Заказы);

f. обеспечивает удовлетворение потенциального спроса за счёт увеличения количества выполненных Заказов;

g. предоставляет Клиентам скидку на стоимость сборки и/или доставки в целях повышения лояльности Клиентов к Сервису.

2.3. В случае если в отношениях с Клиентом СберМаркет выступает сборщиком и/или доставщиком (например, если Клиент является юридическим лицом, если Заказ создан Клиентом через сервисы партнёров СберМаркета и проч.), Партнёр оказывает услуги по Сборке и/или Доставке Заказов непосредственно СберМаркету, в том числе осуществляет:

a. комплектовку Заказов в Магазине, в том числе выдачу Клиентам заказов, оформленных в порядке «самовывоза»;

b. доставку и вручение Заказов Клиенту;

c. приём денежных средств от Клиентов через ККТ СберМаркета.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. При осуществлении Сборки и/или Доставки Партнёр обязуется соблюдать условия Правил работы Сервиса, размещенных в сети Интернет по адресу: https://sbermarket.ru/rules-sbermarket.

3.2. За исключением случаев, указанных в п.2.3, Договор об оказании услуг по сборке и/или доставке Заказов заключается напрямую между Партнёром и Клиентом. Партнёр несет ответственность перед Клиентом за надлежащее исполнение своих обязательств при осуществлении Сборки и/или Доставки.

3.3. Возможность заключения договора с Клиентом зависит от параметров Заказа Клиента, а также доступности Партнёра для осуществления Доставки или Сборки. Информация о Партнёре, размещаемая на Сервисе, должна содержать всю необходимую информацию, доведение которой до потребителя является обязательным в соответствии с законодательством. СберМаркет доводит до Клиента информацию о стоимости и времени Сборки и/или Доставки.

3.4. Для осуществления Сборки или Доставки СберМаркет передает Партнёру посредством Мобильного приложения следующую информацию о Заказе Клиента:

- номер Заказа;
- перечень и стоимость товаров в Заказе;
- порядок оплаты Заказа;
- адрес Сборки или забора Заказа для Доставки;
- время Сборки или Доставки Заказа;
- адрес доставки и номер телефона, указанные Клиентом;
- комментарии Клиента и пожелания по Сборке или Доставке, которые должны быть учтены Партнёром.

3.5. Партнёр не вправе без предварительного согласия СберМаркета распространять при Сборке и/или Доставке какие-либо рекламные материалы, полученные не от СберМаркета.

3.6. Сборка и Доставка осуществляется Партнёром в выбранные периоды времени (слоты). Любое отклонения от условий Договора считается некачественным оказанием услуг Партнёром.

3.7. Для осуществления Сборки и Доставки Партнёр устанавливает Мобильное приложение на свой смартфон с операционной системой Андроид. Партнёр не вправе регистрироваться в Мобильном приложении под чужим именем либо использовать для оказания услуг чужой аккаунт. В случае утери смартфона либо иной возможной компрометации аккаунта Партнёр должен незамедлительно сообщить об этом представителю СберМаркета. Партнёр самостоятельно и за свой счёт обеспечивает работу смартфона, служб геолокации, доступ в Интернет.

3.8. Подтверждением осуществления Сборки и/или Доставки служат данные Сервиса и Мобильного приложения.

3.9. Для Доставки на транспортных средствах Партнёр использует только транспортные средства, принадлежащие ему на праве собственности или используемые на иных законных основаниях. Транспортные средства должны содержаться в надлежащем виде, Партнёр обязан поддерживать чистоту транспортного средства, осуществлять надлежащее размещение Заказов в транспортных средствах, гарантирующее полную сохранность Заказов. При оказании услуг с использованием транспортного средства Партнёр обязуется строго соблюдать Правила дорожного движения.

В случае поступления информации о нарушении Партнёром Правил дорожного движения, а также в случае обращения клиента сервиса/иных лиц, связанного с какими-либо нарушениями со стороны Партнёра при использовании транспортного средства, СберМаркет вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и прекратить доступ Партнёра к Мобильному приложению.

3.10. Партнёр обязуется соблюдать требования законодательства, применимые к Сборке и Доставке, в том числе санитарные нормы, и иметь при себе документы, необходимые для допуска к выполнению соответствующих работ, в том числе личную медицинскую книжку, оформленную в соответствии с законодательством РФ. В случае если в том субъекте РФ, где Партнёр оказывает услуги, введены требования об обязательной вакцинации, пройти соответствующую вакцинацию, предоставить необходимую достоверную информацию представителю СберМаркета о прохождении вакцинации либо об отказе от вакцинации. При невыполнении Партнёром требований об обязательной вакцинации СберМаркет имеет право отказаться от исполнения Договора.

3.11. Партнёр обязуется по запросу СберМаркета предоставлять всю информацию об осуществлении Сборки и/или Доставки.

3.12. Партнёр не вправе приступать к оказанию услуг в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения.

3.13. Партнёр не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, а также привлекать третьих лиц к оказанию услуг без предварительного письменного согласия СберМаркета.

3.14. При осуществлении Сборки Заказа Партнёр оплачивает собранный Заказ на кассе Магазина с использованием банковской карты СберМаркет (если применимо).

3.15. СберМаркет вправе предоставить трансфер для доставки Партнёра к месту оказания услуг в случае удаленности места оказания услуг от маршрутов общественного транспорта. Предоставление трансфера не является обязанностью СберМаркета.

4. СТАНДАРТЫ СЕРВИСА СБЕРМАРКЕТ

4.1. При осуществлении Сборки и/или Доставки Партнёр обязуется соблюдать стандарты Сервиса СберМаркет.

4.2. При использовании Мобильного приложения Партнёр корректно проставляет соответствующие статусы для Заказов на всех этапах Сборки и Доставки.

4.3. При осуществлении Сборки Партнёр выбирает среди прочих равных товаров Товары высокого качества с остаточным сроком годности не менее 50 % от общего срока, установленного производителем.

4.4. Заказ должен быть собран с минимальным количеством замен и отмен.

4.5. Доставка Заказа осуществляется в выбранный Клиентом слот без опозданий.

4.6. Партнёр должен соблюдать правила, установленные Магазином, при нахождении на территории последнего.

4.7. Общение с Клиентами, с сотрудниками и посетителями Магазина при осуществлении Сборки и Доставки должно быть доброжелательным и вежливым.

4.8. Осуществление Доставки и Сборки осуществляется с соблюдением всех санитарных норм и требований законодательства, действующих в соответствующий момент.

4.9. Иные стандарты могут быть доведены до Партнёра посредством программно-технических средств (Мобильное приложение, мессенджеры и пр.) или устно представителем СберМаркета.

5. ПОРУЧЕНИЕ

5.1. СберМаркет по поручению Партнёра от своего имени, но за счет Партнёра обязуется принимать безналичные платежи от Клиентов за Сборку и Доставку, а также иные безналичные платежи.

5.2. При выборе Клиентом способа оплаты «картой курьеру» СберМаркет принимает безналичные платежи с использованием ККТ СберМаркета. При осуществлении Доставки Партнёр обеспечивает возможность Клиенту оплату Заказа с использованием ККТ СберМаркета.

5.3. Суммы платежей за Сборку и Доставку подлежат перечислению Партнёру в течение 30 рабочих дней с момента получения таких денежных средств от Клиентов. В отдельных случаях указанный срок может быть продлён по инициативе СберМаркета, что не будет являться просрочкой исполнения обязательства. При расторжении Договора СберМаркет обязуется перечислить такие денежные средства в течение 10 рабочих дней с даты прекращения Договора и получения от Партнёра соответствующего требования.

5.4. Стоимость исполнения данного поручения СберМаркетом (агентское вознаграждение) включена в стоимость, указанную в п. 6.1.

5.5. Партнёр уполномочивает СберМаркет рассматривать претензии Клиентов, связанные со Сборкой и/или Доставкой и произведенными платежами. Претензии и иные обращения Клиентов рассматриваются СберМаркетом на основании всей имеющейся в распоряжении последнего

информации, в том числе информации, полученной от Клиента и Партнёра. СберМаркет вправе привлечь Партнёра к рассмотрению претензии либо передать претензию или обращение на рассмотрение Партнёра. СберМаркет в целях повышения лояльности Клиентов к Сервису может принять решение о компенсации Клиенту денежных средств, уплаченных за Сборку и/или Доставку за свой счёт.

5.6. СберМаркет удерживает денежные средства, подлежащие выплате Партнёром СберМаркету, а также суммы компенсаций, имущественных потерь, убытков из денежных средств, полученных от Клиентов СберМаркета в рамках исполнения данного поручения.

5.7. СберМаркет вправе приостановить оказание услуг по Договору, в том числе исполнение настоящего поручения, при возникновении спорных вопросов между Сторонами до момента их урегулирования.

5.8. СберМаркет принимает денежные средства только в связи с оказанием услуг по Договору и не является платёжным агентом при проведении расчётов согласно пп. 1, 4 ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами».

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

6.1. Стоимость услуг, указанных в п.2.1 (агентское вознаграждение), составляет 1 % от стоимости Сборки и Доставки по Заказу Клиента. Стоимость услуг СберМаркета по каждому Заказу рассчитывается отдельно за Сборку и отдельно за Доставку. В случае если стоимость Сборки или Доставки для Клиента составляла 1₽ и менее, то СберМаркет не взимает плату с Партнёра за свои услуги. Стоимость услуг может быть изменена в одностороннем порядке СберМаркетом путем предварительного уведомления Партнёра.

6.2. Вознаграждение СберМаркета может быть увеличено в периоды высокого спроса на услуги Сервиса, когда для Клиентов действует повышенный коэффициент на стоимость услуг по Сборке или Доставке, а также в иных случаях, когда СберМаркет своими дополнительными действиями способствует выполнению Сборки или Доставки с меньшими затратами или усилиями для Партнёра (выстраивание оптимальной маршрутизации, доработки автоматизации при предложении Заказов и т.п.). В этом случае сумма вознаграждения для Партнёра отображается в Мобильном приложении за вычетом повышенной комиссии СберМаркета. Партнёр, совершая действия по приёмке Заказа в Мобильном приложении, соглашается с размером комиссии.

6.3. Отчётным периодом за услуги, оказанные СберМаркетом в соответствии с п.2.1 Договора, является календарный месяц. Общая стоимость услуг за отчетный период определяется как сумма вознаграждения СберМаркета в отношении всех Заказов, выполненных Партнёром в соответствующем отчётном периоде.

6.4. СберМаркет в течение 3 рабочих дней с даты окончания отчетного периода фиксирует объем оказанных услуг, указанных в п.2.1, оформляет и направляет Партнёру Отчет об исполнении поручения.

6.5. СберМаркет не выставляет счета-фактуры лицам, не являющимся налогоплательщиками НДС, или освобожденным от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС (пп. 1 п. 3 ст. 169 Налогового кодекса РФ).

6.6. Услуги считаются оказанными СберМаркетом и принятыми Партнёром, а поручение исполненным по истечении 7 рабочих дней с даты окончания отчётного периода. По истечении указанного срока претензии по оказанным услугам и исполнению поручения не принимаются.

6.7. Партнёр считается исполнившим свои обязательства по оплате вознаграждения СберМаркету с момента удержания суммы вознаграждения в порядке п.5.6.

6.8. Расчетным периодом за услуги, указанные в п.2.2-2.3, является календарная неделя. При этом отчетным периодом по таким услугам для лиц, указанных в пп. а п.6.12 является календарная неделя, а для лиц, указанных в пп. б п.6.12 — календарный месяц.

6.9. Стоимость услуг, указанных в п.2.2, определяется на основании данных СберМаркета с учетом следующих параметров:

a. спроса на Сборку и/или Доставку Заказов в течение отчетного периода, наличие периодов высокого спроса;

b. стоимости услуг по Доставке и Сборке;

c. количества завершенных Заказов Партнёром;

d. количества часов оказания услуг Партнёром;

e. времени, потраченного Партнёром на Сборку или Доставку;

f. соблюдения стандартов Сервиса, количество положительных и отрицательных отзывов от Клиентов, оценка Сервиса от Клиента;

g. города оказания услуг;

h. характеристики Заказов, собранных или доставленных Партнёров, в том числе удаленность адреса доставки от места Сборки или забора Заказа, вес Заказа;

i. количества предоставленных скидок Клиентам на Сборку и Доставку;

j. могут применяться иные параметры.

6.10. СберМаркет рассчитывает общую стоимость выполнения каждого Заказа и указывает эту стоимость в Мобильном приложении. Информация о стоимости выполненных заказов может быть доведена до Партнёра посредством Мобильного приложения, чат-бота, через представителя СберМаркета или иным способом.

6.11. Услуги, оказываемые Партнёром, не облагаются НДС в случае регистрации Партнёра в качестве плательщика налога на профессиональный доход, а также в случае применения Партнёром иного специального налогового режима, освобождающего от уплаты НДС. В случае если Партнёр является плательщиком НДС суммы НДС включаются в стоимость услуг.

6.12. Партнёр обязуется в течение 3 календарных дней с момента изменения применяемой системы налогообложения, утраты Партнёром статуса индивидуального предпринимателя, плательщика налога на профессиональный доход уведомить об этом СберМаркет. Партнёр обязуется возместить СберМаркету убытки в полном объеме в случае неисполнения этой обязанности.

6.13. Стороны оформляют следующие подтверждающие документы на услуги, оказанные в соответствии с п.2.2-2.3:

a. Партнёр — плательщик налога на профессиональный доход предоставляет СберМаркету чек, сформированный через мобильное приложение «Мой налог», на сумму каждой выплаты отдельно не позднее 3 рабочих дней с даты ее получения. В чеке указывается ИНН СберМаркета. В случае наличия ошибки в чеке либо непредоставления Партнёром чека СберМаркету чек считается не выданным, а услуги считаются не оказанными.

b. Партнёру — индивидуальному предпринимателю, не являющемся плательщиком налога на профессиональный доход, СберМаркет направляет односторонний Акт сдачи-приемки Услуг («**Акт**») в виде скан-копии не позднее 10 рабочих дней с момента окончания отчётного периода. Партнёр вправе заявить мотивированные возражения против Акта в письменной форме в течение 3 дней с даты отправки Акта. В случае непредоставления мотивированных возражений Акты считаются согласованными Сторонами. Партнёр — плательщик НДС дополнительно предоставляет счёта-фактуры в течение 5 дней с момента окончания отчётного периода.

6.14. В случае непредоставления Партнёром подтверждающих документов либо предоставления некорректных документов Партнёр обязуется выплатить СберМаркету штраф в размер 30% от каждой суммы, на которую не были выданы документы. При предъявлении СберМаркету требований со стороны государственных органов, Партнёр обязуется возместить убытки СберМаркета, понесенные в связи с неисполнением Партнёром своих обязанностей.

6.15. СберМаркет выплачивает Партнёру вознаграждение за расчетный период не позднее 10 рабочих дней с даты окончания расчётного периода. СберМаркет считается исполнившим свои обязательства по оплате услуг с момента списания денежных средств с расчётного счёта СберМаркета.

6.16. СберМаркет вправе не оплачивать Услуги до получения от Партнёра подтверждающих документов.

6.17. СберМаркет вправе поручить выплату вознаграждения Партнёру третьему лицу, а Партнёр обязуется принять соответствующее вознаграждение от третьего лица. Ответственным за выплату вознаграждения третьим лицом остается СберМаркет.

6.18. Порядок расчёта стоимости услуг может быть изменен СберМаркетом в одностороннем порядке. В случае несогласия с изменениями Партнёр вправе отказаться от исполнения Договора.

6.19. Партнёр подтверждает, что является самостоятельным плательщиком всех налогов и сборов, установленных законодательством в соответствии с применяемой им системой налогообложения.

6.20. СберМаркет вправе приостановить оплату услуг Партнёру в случае непредоставления документов, необходимых для верификации в Мобильном приложении, до момента предоставления таких документов, а также в случае иных нарушений условий Договора до момента устранения нарушений.

6.21. Партнёр вправе участвовать в Партнёрских программах СберМаркета с целью увеличения количества собранных заказов, повышения качества и доступности Сервиса, а равно с целью увеличения своего вознаграждения за оказанные услуги. Условия участия в Партнёрских программах СберМаркета могут доводиться до Партнёра способами, предусмотренными Договором, а также посредством размещения информации на веб-сайте.

Если по условиям участия в Партнёрской программе СберМаркетом были внесены денежные средства за Партнёра третьему лицу (организатору Партнёрской программы), Партнёр возмещает СберМаркету денежные средства, уплаченные за него, в объеме, указанном в условиях участия в Партнёрской программе. СберМаркет вправе удерживать такие денежные средства из денежных средств, подлежащих перечислению Партнёру по Договору.

6.22. Партнёр, являющийся плательщиком налога на профессиональный доход, обязуется предоставить возможность информационного обмена между СберМаркетом и налоговыми органами посредством приложения «Мой налог», выбрав СберМаркет в качестве оператора электронной площадки, уполномоченного на реализацию прав и исполнение обязанностей, установленных Федеральным законом от 27.11.2018 N 422-ФЗ.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности по обязательствам, принятым на себя по Договору, если невыполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора).

7.2. Партнёр несет ответственность за порчу, утрату товаров полном объеме в размере стоимости утраченного/испорченного товара, а также за ущерб, причиненный имуществу СберМаркета, Магазина, третьих лиц при оказании Партнёром услуг.

7.3. Партнёр обязуется вернуть в Магазин товары, которые не принял Клиент, и несёт ответственность за невозврат таких товаров в размере их стоимости.

7.4. Если СберМаркет компенсировал третьим лицам вред, причинённый Партнёром, то Партнёр возмещает сумму такой компенсации СберМаркету.

7.5. Партнёр несет ответственность за наличие у него надлежащим образом оформленной медицинской книжки, содержащей информацию обо всех необходимых медицинских осмотрах, анализах, прививках. В случае предъявления СберМаркету требований какими-либо органами или организациями в связи с отсутствием и/или ненадлежащим оформлением медицинской книжки Партнёром, Партнёр обязуется самостоятельно урегулировать такие требования, а также возместить СберМаркету все убытки, вызванные предъявлением таких требований (в том числе суммы штрафных санкций).

7.6. Партнёр возмещает СберМаркету суммы всех штрафных санкций наложенных на СберМаркет в случае некачественного оказания услуг по Сборке и/или Доставке, а также все возникшие у СберМаркета убытки.

7.7. СберМаркет вправе удерживать из выплат, причитающихся Партнёру по Договору, суммы компенсаций, имущественных потерь, убытков и штрафных санкций без дополнительного уведомления Партнёра. Если Партнёр не оспорил факт и сумму удержания в течение 3 дней с момента удержания, считается, что он согласен с фактом нарушения Договора и удержания. Если Партнёр оспорит удержание сумм, и будет установлено, что такое удержание произошло вследствие технической ошибки, СберМаркет перечисляет Партнёру ранее удержанные суммы в течение 10 рабочих дней.

7.8. СберМаркет вправе приостановить выплаты Партнёру при подозрении в фиктивном оказании услуг, в нарушениях условий Договора, в результате которых возможно искусственное увеличение вознаграждения (создание фейковых заказов, оказание услуг с подменой геолокации т.п.) до момента устранения нарушений или предоставления Партнёром доказательств реального оказания услуг.

7.9. Партнёр возмещает ущерб СберМаркету в случае использования банковской карты СберМаркета в иные целях, чем оплата Заказов Клиентов в Магазине. Размер ущерба равен сумме списания/снятия/траты денежных средств не по назначению. Передача банковской карты третьим лицам или использовании карты вне территории Магазина запрещены. Партнёр возмещает все убытки СберМаркета, возникшие в результате передачи банковской карты СберМаркета третьим лицам. В случае утери банковской карты Партнёр должен незамедлительно сообщить об этом представителю СберМаркета.

7.10. При прекращении Договора, приостановке оказания услуг или в иных случаях по запросу СберМаркета Партнёр обязуется передать банковскую карту представителю СберМаркета незамедлительно.

7.11. СберМаркет не несёт ответственности за вред, который причинён Партнёром третьим лицам, в том числе, когда вред причинён при оказании услуг с использованием транспортного средства.

7.12. Партнёр несет ответственность за сохранность ККТ. Передача ККТ может подтверждаться актом приема-передачи, отметкой в журнале или иными доказательствами. В случае утраты или порчи ККТ Партнёр возмещает СберМаркету стоимость ККТ в полном объеме.

7.13. В случае использования при выполнении сборки или доставки имущества СберМаркета Партнёр должен поддерживать чистоту такого имущества и самостоятельно устранять загрязнения, возникшие в результате действий Партнёра.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. СРОК ДЕЙСТВИЯ.

8.1. Оферта не является публичной офертой и адресована конкретному лицу, которому СберМаркет предоставил ссылку для регистрации Личного кабинета.

8.2. Оферта представляет собой предложение СберМаркета Партнёру заключить Договор на условиях, изложенных в Оферте. Ничто в Оферте не должно трактоваться как предложение СберМаркета о работе и вступление в трудовые отношения со СберМаркетом.

8.3. Акцепт Оферты происходит путём проставления Партнёром отметки в нужных местах в форме ознакомления с Офертой при регистрации на Портале, что является полным и безоговорочным согласием Партнёра с условиями Оферты. Для Акцепта Оферты и регистрации на Портале Партнёр заполняет анкету и прикладывает необходимые документы для прохождения верификации.

8.4. Акцепт считается совершённым и Договор считается заключённым после успешной верификации

Партнёра.

8.5. Договор действует до момента его расторжения. Условия данной редакции Оферты распространяются на отношения Сторон, возникшие с 11 сентября 2023 года.

8.6. Все права и обязанности Сторон по Договору возникают только после прохождения верификации Партнёром.

8.7. Все действия, совершенные Партнёром в Личном кабинете, считаются совершенными непосредственно тем Партнёром, логин и пароль которого были использованы для входа в соответствующий Личный кабинет.

8.8. Партнёр обязан предоставлять достоверные данные при заполнении анкеты в Личном кабинете. Партнёр не вправе регистрировать личный кабинет от имени лица, которым Партнёр не является, указывать какие-либо данные третьих лиц (в том числе банковские реквизиты) и передавать свои регистрационные данные другим лицам. Партнёр самостоятельно несёт ответственность за все возможные негативные последствия в случае передачи учетных данных Личного кабинета третьим лицам.

8.9. Акцептуя настоящую Оферту, Партнёр также акцептует оферту ООО «Киберлогистик» (ОГРН 5157746302434; ИНН 7730194136), которая размещена в сети Интернет по адресу: https://youdo.com/selfemployed/terms.

8.10. СберМаркет вправе вносить изменения в условия Договора путем публикации новой редакции Оферты в Личном кабинете. СберМаркет уведомляет Партнёра об изменении условий посредством SMS-сообщения или иным способом в порядке п.12.5. Изменения вступают в силу с даты такой публикации. Все риски неознакомления с новой редакцией Оферты несет Партнёр. В случае несогласия с новыми условиями Партнёр вправе отказаться от Договора.

8.11. СберМаркет имеет право в любое время отказаться от исполнения Договора, прекратив доступ Партнёра к Личному кабинету и Мобильному приложению. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть направлено SMS-сообщением на телефонный номер Партнёра.

8.12. В случае нарушения Партнёром Договора СберМаркет имеет право прекратить доступ Партнёра к Мобильному приложению, действие Договора в таком случае приостанавливается автоматически до момента устранения нарушений со стороны Партнёра.

8.13. Партнёр вправе расторгнуть Договор, предварительно уведомив СберМаркет за 10 календарных дней по электронной почте: sz@sbermarket.ru. Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, принятых на себя ранее.

8.14. Условия Договора, которые в силу своей природы предполагают их применение и после расторжения Договора, сохраняют свое действие вплоть до их исполнения.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

9.1. Партнёр обязуется не разглашать конфиденциальную информацию (в том числе персональные данные), ставшую известной Партнёру в ходе оказания Услуг. Любая информация, связанная с настоящей Офертой, а также с деятельностью СберМаркета, которую Партнёр получает от СберМаркета или третьих лиц в связи с оказанием услуг, считается конфиденциальной и не требует дополнительного проставления грифа о конфиденциальности.

9.2. Партнёр обязуется использовать полученные данные о Клиентах исключительно в целях оказания Услуг по Договору. Использование контактных данных Клиентов допускается только путём осуществления телефонных звонков Клиенту.

9.3. В случае нарушения обязательств о конфиденциальности и использования Партнёром данных о Клиентах в иных целях, кроме как в целях оказания Услуг, и иными способами, кроме как предусмотренными Договором, Партнёр уплачивает СберМаркету штраф в размере 100 000 ₽.

9.4. Партнёр обязуется при прекращении Договора незамедлительно удалить со всех электронных носителей контактные данные Клиентов, а также удалить и/или вернуть СберМаркету все документы (включая без ограничения печатные, рукописные, электронные носители), предоставленные СберМаркетом или любым из его представителей Партнёру или разработанные Партнёром в ходе исполнения Договора.

9.5. Партнёр обязуется не распространять самостоятельно в коммуникациях в интернете, в том числе (включая, но не ограничиваясь) в социальных сетях, на других публичных Интернет-ресурсах и приложениях, на электронных носителях, а также передавать через третьих лиц какую-либо информацию, связанную с деятельностью СберМаркета, в том числе с использованием логотипов, товарных знаков и символики СберМаркета без предварительного письменного согласия СберМаркета;

9.6. Партнёр обязуется не публиковать сведения и не размещать фото- и видеоизображения, не соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию СберМаркета в СМИ, включая интернет, в том числе (включая, но не ограничиваясь) в социальных сетях и на других публичных Интернет-ресурсах и приложениях, а также с использованием иных средств телекоммуникационной связи. Под порочащими сведениями понимаются сведения, содержащие утверждения о нарушении

СберМаркетом и/или его сотрудниками действующего законодательства, совершении нечестного поступка, неправильном, неэтичном поведении в общественной или политической жизни, недобросовестности при осуществлении финансово-хозяйственной и предпринимательской деятельности, нарушении деловой этики или обычаев делового оборота;

9.7. В случае нарушения Партнёром обязательств, предусмотренных п. 9-5-9.7, Партнёр обязуется опубликовать опровержения в тех же источниках, в которых осуществлено распространение.

9.8. Обязательства Партнёра в отношении соблюдения конфиденциальности информации о СберМаркете действуют бессрочно.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия между Сторонами по Договору разрешаются путем переговоров. Партнёр вправе направить претензию по электронной почте по адресу: sz@sbermarket.ru.

10.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в судебном порядке по месту нахождения СберМаркета.

11. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ

11.1. Партнёр при заключении Договора предоставляет СберМаркету следующие заверения об обстоятельствах, которые имеют существенное значение для заключения и исполнения Договора:

a. Партнёр имеет все необходимые документы, требуемые законодательством для оказания соответствующих услуг (в том числе надлежащим образом оформленную личную медицинскую книжку).

b. Партнёр осознает гражданско-правовую природу сложившихся отношений. Партнёр заключает Договор с целью получения дохода за оказанные услуги. Стороны несут самостоятельные риски и ответственность, связанные с осуществлением своих обязанностей в рамках Договора. Партнёр осознает, что Договор не является трудовым договором.

c. Партнёр не являлся сотрудником СберМаркета и не состоял в штате СберМаркета в течение 2 лет до момента заключения Договора.

d. Партнёр не является и не являлся государственным служащим в течение 2 лет до даты заключения Договора.

11.2. Стороны при заключении Договора исходят из достоверности заверений об обстоятельствах Партнёра, которые должны оставаться таковыми в течение всего срока действия Договора. В случае каких-либо изменений в предоставленных заверениях, Партнёр обязуется незамедлительно уведомить об этом СберМаркет, но в любом случае не позднее 3 рабочих дней с момента таких изменений.

11.3. В случае недостоверности предоставленных заверений об обстоятельствах Партнёр обязан возместить СберМаркету по его требованию имущественные потери, возникшие в результате недостоверности таких заверений, в том числе суммы наложенных на СберМаркет санкций со стороны государственных органов.

11.4. В случае, если СберМаркету будут доначислены налоговые платежи или предъявлены иные требования со стороны государственных органов в связи с недобросовестным ведением хозяйственной деятельности Партнёром, неисполнением Партером обязанности по уведомлению СберМаркета об изменениях в предоставленных заверениях Партнёр обязуется возместить имущественные потери СберМаркета, возникшие в результате удовлетворения таких требований.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Партнёр в соответствии со ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ, ст. 3, 7, 9, 16, ФЗ-152 от 27.07.2006 «О персональных данных» выражает свое согласие на осуществление фото и видеосъемки, в том числе скрытой видеосъемки, с ним в процессе оказания услуг. Партнёр выражает свое согласие на проведение такой съемки представителями СберМаркета, а также третьими лицами в рамках осуществления мониторинга качества оказания Услуг.

12.2. В соответствии с ч. 1 ст. 18 Федерального закона «О рекламе» Партнёр предоставляет свое предварительное согласие на получение сообщений рекламного характера в форме электронных сообщений по электронной почте, SMS-сообщений и/или посредством приложений и/или мессенджеров для смартфонов, социальных сетей и/или телефонных звонков, голосовых сообщений и/или иным образом на номер телефона и адрес электронной почты, указанные Партнёром при регистрации Личного кабинета и присоединении к Оферте. В случае нежелания получать сообщения рекламного характера Партнёр может сообщить об этом на электронную почту sz@sbermarket.ru.

12.3. Договор и все сопутствующие документы могут быть подписаны от имени СберМаркета с использованием факсимильной подписи.

12.4. Стороны вправе использоваться факсимильную подпись при оформлении и подписании Актов сдачи-приемки оказанных услуг, отчётов по Договору. При этом факсимильная подпись будет иметь такую же силу, что и подлинная подпись уполномоченного лица.

12.5. Стороны признают имеющими юридическую силу любые уведомления (сообщения), направленные на электронную почту и/или номер телефона Партнёра, указанные при регистрации в Личном кабинете (посредством мессенджера, SMS-сообщения), а также через Мобильное приложение.

Реквизиты Сторон

ООО «Инстамарт Сервис»	**Гражданин РФ** **Каргин Кирилл Владимирович**
ИНН 9705118142 КПП 770501001 Юридический адрес: 115035, город Москва, Садовническая ул, д. 9а, этаж/помещ./ком. 5/I/1 р/с 40702810538000250727 в ПАО СБЕРБАНК к/с 30101810400000000225 БИК 044525225	Паспорт 5317 723212 выдан Отдел УФМС России по Оренбургской области в Ленинском районе города Оренбурга р/с 40817810900027301469 в АО Тинькофф Банк БИК 044525974
_____/Сысоева С.В./	

Приложение №1

I. Услуги по продвижению Сервиса СберМаркет

1. Партнёр оказывает СберМаркету услуги по продвижению Сервиса СберМаркет. В целях оказания услуг СберМаркет вправе предоставить имущество с логотипом СберМаркет. Имущество Партнёр использует только в целях выполнения Сборки и Доставки, использование в иных целях, а также передача имущества третьим лицам **запрещены**.
2. Приёмка-передача оформляется соответствующим Актом, который подписывается Партнёром в Личном кабинете. В Акте-приёма передачи указывается актуальный перечень и стоимость имущества на момент передачи.
3. Партнёр обеспечивает чистый и опрятный внешний вид одежды и иного полученного имущества.
4. Партнёр обязуется обеспечить сохранность переданного ему имущества и возвратить его в течение 2 дней с момента прекращения Договора, окончания установленного срока службы и в иных случаях по требованию СберМаркета.
5. При невозврате имущества, а также в случае причинения ущерба имуществу СберМаркета, Партнёр обязуется компенсировать причиненный ущерб в размере стоимости имущества. СберМаркет имеет право удержать сумму такой компенсации из вознаграждения Партнёра без дополнительного уведомления Партнёра. Причинением ущерба Стороны договорились считать разрывы и разрезы на ткани, изменение первоначального цвета ткани, сильное загрязнение (жирные пятна и проч.), повреждение логотипа СберМаркет, утрату первоначального внешнего вида, за исключением естественного износа. Факт причинения ущерба фиксируется Актом о причинении ущерба.

II. Оказание услуг по размещению информационных и иных рекламных материалов (*далее — ИМ*) на транспортном средстве

1. По согласованию Сторон Партнёр оказывает СберМаркету услуги по размещению ИМ СберМаркета на транспортном средстве Партнёра.
2. Нанесение и снятие ИМ осуществляется за счёт СберМаркета при условии монтажа или демонтажа ИМ у партнёра СберМаркета, а также демонтажа ИМ не позднее 11 месяцев с даты монтажа.
3. Услуги считаются оказанными только при условии, что транспортное средство было использовано для оказания услуг по Сборке и Доставке в течение всего отчётного периода.
4. Партнёр обязуется предоставить транспортное средство для нанесения ИМ в течение 2 рабочих дней с момента получения уведомления СберМаркета.
5. Партнёр не вправе в одностороннем порядке удалять полностью или частично и/или скрывать ИМ, размещенный на транспортном средстве, а также вносить в него какие-либо изменения.
6. Партнер не вправе размещать на транспортном средстве иные ИМ, а также любые опознавательные знаки (стикеры, наклейки и т.п.), размещение которых не предусмотрено правилами дорожного

движения и/или законодательством РФ, если иное не предусмотрено соглашением между Сторонами.

7. Партнёр обязуется обеспечить надлежащее состояние ИМ, места размещения ИМ и транспортного средства за свой счёт в течение всего срока размещения. Под надлежащим состоянием понимается такое состояние, при котором ИМ, содержащийся на транспортном средстве, может восприниматься потребителями информации и/или рекламы в полном объеме без искажений, аккуратный вид транспортного средства. Косметический ремонт, мойку и иной уход за местом размещения ИМ осуществляет Партнёр по мере возникновения необходимости, но не реже 1 раза в неделю с соблюдением правил, установленных в п. 11.
8. В случае дефекта ИМ (отклеивание по краям, вздутия, разрывы и проч.) и/или утраты ИМ, размещенного на транспортном средстве, а также повреждения транспортного средства с дальнейшей невозможностью надлежащего размещения на нем ИМ, Партнёр обязан незамедлительно в срок до 2 дней сообщить об этом СберМаркету. Не допускаются попытки самостоятельного устранения дефекта и эксплуатация транспортного средства до обращения к СберМаркету. В случае несвоевременного уведомления СберМаркета Партнёр обязуется уплатить штраф в размере стоимости услуг, указанной в п.13.
9. Партнёр обязуется предоставлять СберМаркету фотоотчеты, подтверждающие соблюдение условий размещения ИМ посредством электронной почты или мессенджера в срок не реже 2 раз в месяц, а также в любой момент по запросу СберМаркета.
10. Партнёр обязуется предоставить транспортное средство для осуществления демонтажа ИМ по первому требованию СберМаркета. Партнёр должен инициировать демонтаж ИМ не позднее 11 месяцев с даты его монтажа. Партнёр осведомлён, что риски повреждения лакокрасочного покрытия значительно повышаются при демонтаже ИМ спустя более чем 11 месяцев.
11. Партнёр к моменту размещения ИМ заверяет в порядке 431.2 ГК РФ, что транспортное средство не было окрашено до начала оказания услуг, а также гарантирует соблюдение следующих правил эксплуатации ИМ:
- не допускается механическое воздействие на ИМ, кроме мойки струей воды с использованием мягкой ткани или губки. Не допускается мойка щетками;
- допускается использование обычных для транспортных средств водно-растворимых моющих средств;
- не допускается мойка струей воды под высоким давлением (водяная фреза), в зимнее время необходимо избегать и мойки струей со средним давлением;
- в холодное время года мойка допускается только при условии прогрева транспортного средства перед мойкой до +8С;
- при температуре наружного воздуха ниже 0С области транспортного средства, оклеенные ИМ, должны быть полностью просушены перед выездом, и исключена возможность подтекания воды на ИМ, особенно на края ИМ, после выезда из мойки. Края ИМ должны быть полностью просушены.
12. СберМаркет не оказывает услуги по монтажу/демонтажу ИМ и не несёт ответственности за любой ущерб, который может возникнуть в процессе монтажа или демонтажа.
13. СберМаркет оплачивает размещение ИМ в следующем размере:
- **7 000** ₽ – для оказания услуг в г. Москве, Московской области, г. Новосибирске, г. Екатеринбурге, г. Красноярске, г. Казани, г. Санкт-Петербурге;
- **5 000** ₽ – для оказания услуг в иных городах/субъектах РФ.

  Стоимость указана за один месяц оказания услуг.

  СберМаркет имеет право менять установленный тариф в одностороннем порядке, уведомив Партнёра способами, предусмотренными в Договоре.
14. Вознаграждение за календарный месяц выплачивается вместе с иным вознаграждением по Договору в один из расчётных периодов месяца, следующим за оплачиваемым.
15. Вознаграждение начисляется с даты нанесения ИМ на транспортное средство.
16. СберМаркет не выплачивает вознаграждение Партнёру в случае, если Партнёр не оказывает услуги по Сборке и Доставке, а также в случае нарушения иных условий оказания услуг, установленных в данном разделе.
17. В случае одностороннего отказа Партнёра от оказания услуг по размещению ИМ, Партнёр уплачивает СберМаркету плату за отказ в соответствии со ст.310 ГК РФ в следующем размере:
   a. 12 000 ₽ в случае отказа в течение первого календарного месяца с момента нанесения ИМ;
   b. 6 000 ₽, в случае отказа в течение второго календарного месяца с момента нанесения ИМ;
   c. 3 000 ₽, в случае отказа в течение третьего календарного месяца с момента нанесения ИМ.
18. Указанные суммы могут быть удержаны СберМаркетом из вознаграждения, причитающегося Партнёру по Договору.

19. Партнёр уплачивает СберМаркету неустойку в размере 1% от стоимости услуг в случае просрочки исполнения обязательств, установленных в данном разделе.

Реквизиты Сторон

ООО «Инстамарт Сервис»	**Гражданин РФ** **Каргин Кирилл Владимирович**
ИНН 9705118142 КПП 770501001 Юридический адрес: 115035, город Москва, Садовническая ул, д. 9а, этаж/помещ./ком. 5/I/1 р/с 40702810538000250727 в ПАО СБЕРБАНК к/с 30101810400000000225 БИК 044525225 _____/Сысоева С.В./	Паспорт 5317 723212 выдан Отдел УФМС России по Оренбургской области в Ленинском районе города Оренбурга р/с 40817810900027301469 в АО Тинькофф Банк БИК 044525974